المِنْهَاجُ

بِترجمةِ المِنْهَاجِ

جمعه أحمد بن سعيد بن أحمد الجبرتي

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذه نبذة صغيرة من كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين من تصنيف الإمام الفقيه المحدث النووي فهذا الكتاب فيه خير كثير ونفع عظيم يشهد به على ذلك من وقف عليه وذاع صيه وثناؤه بين العلماء وقد وقف الشَّيْخ رشيد الدّين الفارقي على " المنهاج " فقال:

اعتنى بالفضل يحيى فاغتنى ... عن بسيط بوجيز نافعِ
وتحلى بتقاه فضله ... فتجلّى بلطيف جامعِ
ناصبًا أعلام علم جازمًا ... بمقالٍ رافعًا للرافعي
فكأنّ ابن صلاح حاضرٌ ... وكأنّ ما غاب عنا الشّافعيّ

قال العلامة حجة العرب شيخ النحاه، أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن مالك الجياني رحمه الله وذكر المنهاج لي بعد أن كان وقف عليه، والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته، وأثنى على حسن اختصاره وعذوبة ألفاظه. (١)

وقال فيه الأسنوي أيضاً:

يا ناهجاً منهاجَ حَبْر وناسك ... دققت دقائق فكره وحقائقُهْ
بادر ل " محيي الدين " فيما رمتَه ... يا حبذا " منهاجُه " و " دقائقُهْ "

وقال غيره:

إن رمتَ فِقهاً صافياً كالعاج ... فعليك يا ذا الذهن بالمنهاج "
فيه الصحيح مع الفصيح وعمدة ال ... مُفْتين والحكام والحُجّاج

وللبرهان الجعبري:

لله دَرّ إمام زاهدٍ ورع ... أبدى لنا من فتاوى الفقه " منهاجا "
ألفاظُه كعقود الدّر ساطعةٌ ... على الرياض تزيد الحسن إبهاجا
فاسلكه تَحْظ بأحكام تُنيف على ... علم " المحرَّر " تأويباً وإدلاجا

---

١) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي لابن العطار

وللعلاء المقدسي تلميذه:

ما صنف العلماء كالمنهاج " ... في شرعة سلفٌ ولا مِنهاج

فاجتهد على تحصيله وكن آمنا ... بالحق في تفصيله من هاجٍ

وله أيضاً:

يا طالباً علم الإمام الشافعي ... هو في اختصار " محرَّر " للرافعي

فاجتهد على تحصيله وانسخ سوا ... هـ بلفظه العذب البديع النافع

وقال الشاعر الشمس النواجي:

يَمِّمْ حمى النووي ولُذْ بعلومه ... وأنِخْ بروضته " تفز بحقائقِهْ

واصرف لها ساعاتِ وقتك تريقِ ... درجاً إلى " منهاجه " و " دقائقه "(٢)

وقال آخر:

قَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ وَاخْتَصَرُوا فَلَمْ ... يَأْتُوا بِمَا اخْتَصَرُوهُ كَالْمِنْهَاجِ

جَمَعَ الصَّحِيحَ مَعَ الْفَصِيحِ وَفَاقَ بِال ... تَرْجِيحِ عِنْدَ تَلَاطُمِ الْأَمْوَاجِ

وقال أخر:

الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ هُوْ الْقُطْبُ الَّذِي ... بَزَغَتْ شُمُوسُ الْعِلْمِ مِنْ أَبْرَاجِهِ

لا يَرْتَقِي رُتَبَ الْمَعَالِي وَالتُّقَى ... إِلَّا فَتى يَمْشِي عَلَى "مِنْهَاجِهِ"

وقال آخر:

حَوَى فِي الشَّرْحِ "مِنْهَاجُ النَّوَاوِي" ... بِتَصْحِيحِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَتَاوِي

كِتَابٌ لا يُعَادِلُهُ كِتَابٌ ... يَزِيدُ عَلَى رِوَايَةِ كُلِّ رَاوِي

رَوَى سَبْعِينَ أَلْفًا بِاخْتِصارٍ ... وَكَمْ مِنْ كَامِنَاتٍ فِي الْفَحَاوِي

فَحَسْبُكَ دَرْسُهُ فِي كُلِّ حِينٍ ... فَهْوَ يَكْفِيكَ عَنْ "بَحْرٍ" وَ"حَاوِي"

ولم تزل الأئمة الأعلام قديمًا وحديثًا كلٌّ منهم مذعن لفضله، ومشتغل بإقرائه وشرحه، وعاد على كلٍّ منهم بركة علامة نوى فبلغ قصده، وإنما لكل امرئ ما نوى (٣)

---

٢) المنهل العذب الروي ترجمة قطب الأولياء النووي" للسخاوي

٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠-١١)

وكثرت الأعمال حول هذا المتن المبارك المفيد؛ من شرح وتحشية ونظم واختصار، وشرحِ بعضه، وكتابةِ النكت عليه، وهناك علماء رحمهم الله تعالى بدؤوا بشرحه ولكن وافتهم المنية قبل استكماله، فبلغت هذه الأعمال ما يقرب من مئتين وخمسين عملًا مما عُلم إلى الآن.

إن دلّ هذا على شيء .. فإنما يدل على جلالة قدر مؤلِّفه، وعناية الله سبحانه وتعالى به وبمصنفاته.(٤)

هذا المتن كما هو المعتمد في المذهب فهو معتمد عند أكابر المحققين كابن القيم فقد نقل منه نقولا فقال في الزاد : وأما مذهب الشافعي رحمه الله، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النووي، والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي.(٥)

وفي المنهاج: (ويحرم على من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز.

قلت: الأصح إن الطاعة كالمباح والله أعلم)

وقال في مسألة سقوط النفقة بأكل الزوجة الطعام المطبوخ المشترك بين أفراد الأسرة: – قال الرافعي في " محرره ": أولى الوجهين السقوط، وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصر(٦)

وفي المنهاج:(ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح).

وهذا مما يظهر لك منزلة المتن بين الأعلام وكفى به فخرا وشرفا ويكون كلامنا على العناصر التالية:

١- ترجمة عن الشافعي

٢- ترجمة عن المذهب

٣- ترجمة عن النووي

---

٤) مقدمة دراسة بداية المحتاج في شرح المنهاج لأنور الداغستاني (١/١٥-١٦)

٥) زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٣٧٠)

٦) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٤٤٨)

وأسأل الله التيسير والإعانة على ذلك فإنه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ترجمة عن الشافعي:

فيلزم كل دارس مذهب الشافعي التعرف بالإمام الأعظم الذي أسس المذهب ووضع البذور في هذه الأرض الطيبة ألا وهو:

الشافعي الإمام العلم حبر الأمة أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشى المطلبي الشافعي المكي: نسيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وناصر سنته.

ولد سنة خمسين ومائة بغزة فحمل إلى مكة لما فطم فنشأ بها وأقبل على العلوم فتفقه بمسلم الزنجي وغيره.

حدث عن عمه مُحَمَّد بن علي وعبد العزيز بن الماجشون ومالك الإمام وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى وخلق.

وعنه أحمد والحميدي وأبو عبيد والبويطي وأبو ثور والربيع المرادي والزعفراني وأمم سواهم.

وكان من أحذق قريش بالرمي كان يصيب من العشرة عشرة وكان أولا قد برع في ذلك وفي الشعر واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث وجوّد القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة، وكان يختم في رمضان ستين مرة، ثم حفظ الموطأ وعرضه على مالك وأذن له مسلم بن خالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دونها وكتب عن مُحَمَّد بن الحسن الفقيه وغيره.

قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك رجلا لم ترَ عيناك مثله فأقامني على الشافعي.

وقال أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه.

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث: ووثقه أحمد وغيره.

قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة.

وقال ابن راهويه: الشافعي إمام ما أحد تكلم بالرأي إلا والشافعي أكثرهم إتباعا وأقلهم خطأ.

وقال أبو داود: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ.

قال الذهبي: كان حافظا للحديث بصيرا بعلله لا يقبل منه إلا ما ثبت عنه، ولو طال عمره لازداد منه.

توفي أول شعبان سنة أربع ومائتين بمصر، وكان قد انتقل إليها سنة تسع وتسعين ومائة ﷺ فهو وأحمد وابن المديني وابن معين من رجال الطبقة الرابعة من أربعي الطبقات للحافظ ابن المفضل.(٧)

---

[٧]) تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي (١/٣٦١).

ترجمة عن المذهب:

فإنّ مذهب الشافعي مذهب حافل بالعلم مشهود له بالخير والسداد فإن الحديث عنه ذو شجون ولكن نقتصر على نواح وهي كالتالي:

الناحية الأولى: ماهية المذهب.

فإن مؤسس المذهب وواضع بنيته هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإنما نتج المذهب من أقوال الإمام المسطورة والمنقولة فقد كان جمع بين التأليف والتدريس والإملاء وقد مر المذهب بعدة أطوار:

أ – طور الإعداد والتكوين: وابتدأ هذا الطور بعد وفاة الإمام مالك سنة ١٧٩ هـ، واستمر فترة طويلة حيث استغرق حوالي ستة عشر عامًا، إلى أن قدم الإمام الشافعي إلى بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥ هـ.

ب – طور الظهور للمذهب القديم واحتلت هذه المرحلة الفترة الزمنية من وقت قدوم الشافعي بغداد المرة الثانية سنة ١٩٥ هـ، وحتى رحيله إلى مصر سنة ١٩٩ هـ.

ج – طور النضج والاكتمال لمذهبه الجديد وبدأ بقدومه إلى مصر سنة ١٩٩ هـ، وحتى وفاته بها سنة ٢٠٤ هـ.

وروى البيهقي عن بحر بن نصر الخولاني أنه قال: قدم الشافعي من الحجاز، فبقي بمصر أربع سنين، ووضع هذه الكتب في أربع سنين.([٨])

د – طور التخريج والتذييل: ابتدأ على يد أصحاب الشافعي، من بعد وفاة الإمام الشافعي، وامتد حتى منتصف القرن الخامس تقريبًا – وبعض الباحثين يصل به إلى القرن السابع الهجري – وفي هذا الطور نشط الأصحاب إلى استخراج المسائل من أصول المذهب.

---

[٨]) مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٢٤٠)

هـ – طور الاستقرار: حيث استقرت مدارس المذهب، وتم الجمع بينها، والانتهاء من الترجيح فيما اختلف فيه علماء المذهب، ثم وضعت الكتب المختصرة في المذهب التي تشمل على الراجح في المذهب، وشرح هذه المختصرات بطريقة مدرسية.([9])

وللمذهب فسطاطان وهما العراقيون والخراسانيون وهذا الاصطلاح ظهرفي نهايات القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، وهذه النسبة: عراقي أو خراساني، لا علاقة لها بالعِرْق والميلاد، وإنما تأتي هذه النسبة من الشيوخ والتلقي، وموطن المدَارَسة، والتّلْمذة، فقد يكون الصاحب خُراسانيّ الأصل والعِرْق، والمولد، ولكنه عاش في العراق، وسمع شيوخ العراق، فهو حينئذٍ عراقي، وأوضح مثالٍ على ذلك الشيخ أبو حامد الإسفراييني، شيخُ طريقة العراقيين، فهو إسفراييني المولد، بل والنشأة، فقد قدم بغداد شاباً، وتفقه على شيوخه العراقيين وتخرّج بهم، فصار بهذا عراقياً، بل هو شيخُ طريقة العراقيين.

وللطريقتين أعلام وشيوخ فمن أعلام الخراسانيين

١- القفال الصغير المروزي، أبو بكر عبد الله بن أحمد ت ٤١٧ هـ شيخ طريقة الخراسانيين

٢- أبو مُحَمَّد الجويني ت ٤٣٨ هـ

٣- الفوراني: أبو القاسم عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن فوران ت ٤٦١ هـ

٤- القاضي حسين: الحسين بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو علي المروزي ت ٤٦٢هـ

٥- الشيخ أبو على السنجي: الحسين بن شعيب المروزي السنجي ت ٤٢٧ هـ وقيل ٤٣٠ هـ

[9]) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية مع تصرف وزيادات (ص: ٢٣) لعلي جمعة مُحَمَّد عبد الوهاب.

٦- المسعودي: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الملك بن المسعود بن أحمد المروزي، توفي سنة نيف وعنرين وأربع مئة هـ

٧- إمام الحرمين: عبد الملك بن عد الله بن يوسف الجويني ت ٤٧٨ هـ

ومما ننبه إليه أن الخراسانيين يسمّون أيضاً بالمراوزة.

وهكذا للعراقيين أعلامهم ورموزهم وأشهرهم

١- الشيخ أبو حامد الاسفراييني ت ٤٠٦ هـ رأس طريقة العراقيين.

٢- الماوردي: القاضي أبو الحسن علي بن حبيب ت ٤٥٠ هـ

٣- القاضي أبو الطيِّب الطبري: طاهر بن عبد الله بن طاهر ت ٤٥٠ هـ

٤- القاضي أبو علي البندنيجي: الحسن بن عبد الله ت ٤٢٥ هـ

٥- المحاملي: أبو الحسن: أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن القاسم المحاملي، ت ٤١٥ هـ

٦- سليم الرازي: أبو الفتح: سليم بن أيوب الرازي ت ٤٤٧ هـ

٧- أبو إسحاق الشيرازي ت ٤٧٦ هـ

٨- القاضي أبو علي الفارقي: الحسن بن إبراهيم ت ٥٢٨ هـ

٩- ابن أبي عصرون: أبو سعد عبد الله بن مُحَمَّد بن هبة الله بن علي الموصلي ت ٥٨٥ هـ

ثم جاء دور جمع بين هاتين الطريقتين وممن قام بهذه المهمة

١- أبو عبد الله الحليمي (ت ٤٠٣ هـ)

٢- الشيخ أبو علي السنجي (ت ٤٢٧ هـ)

٣- المتولي صاحب التتمة (ت ٤٤٨ هـ)

٤- أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦)

٥- ابن الصباغ صاحب الشامل (ت ٤٧٧)

٦- إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ)

٧- الروياني صاحب البحر (ت ٥٠٢)

٨- الكليا الهراسي (ت ٥٠٤)

٩- أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥)

١٠- القفال الشاشي صاحب الحلية (ت ٥٠٥) ([١٠])

الناحية الثانية: أصول المذهب.

من أهم مميزات مذهب الإمام الشافعي – رحمه الله –، اتباع الحق والدليل: فما كان يحول بينه وبين اتباعه للدليل حائل وهو القائل: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ.

وَتَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إذَا رَوَيْت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَدِيثًا وَلَمْ آخُذْ بِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.([١١])

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَفْتَاهُ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَتَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: أَرَأَيْت فِي وَسَطِي زُنَّارًا؟ أَتَرَانِي خَرَجْت مِنْ الْكَنِيسَةِ؟ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَتَقُولُ لِي: أَتَقُولُ بِهَذَا؟ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَا أَقُولُ بِهِ؟

وَقَالَ الْحَاكِمُ: أَنْبَأَنِي أَبُو عَمْرُونٍ السَّمَّاكُ مُشَافَهَةً أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْجَصَّاصَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ – وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَتَقُولُ بِهَذَا؟ فَارْتَعَدَ الشَّافِعِيُّ وَاصْفَرَّ وَحَالَ لَوْنُهُ – وَقَالَ:

---

[١٠]) راجع: مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب (١٣٢) أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب

[١١]) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٠١)

وَيْحَكَ، أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا رَوَيْت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شَيْئًا فَلَمْ أَقُلْ بِهِ؟ نَعَمْ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ، نَعَمْ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ.([١٢])

وأصول المذهب ما يلي:

١-القرآن

٢-السنة

٣- الإجماع

٥- قول بعض الصحابة إذا انتشر ولم يخالف.

٦- القياس.

وقال الإمام: لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل. والأصل: كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله، ﷺ، أو إجماع الناس.(١٣)

وقال ابن كثير: وهذا من أدل الدليل على أن مذهبه: أن قول الصحابي حجة، وهو الذي عول عليه البيهقي وغيره من الأصحاب، وزعم الأكثرون منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني، أنه رجع عن هذا في الجديد، ورأى فيه أن قول الصحابي ليس بحجة، والله أعلم.(١٤)

٧ – اعتبار الأصل في الأشياء: من الأسس التي بنى عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه فيما لم يرد فيه نص أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم.

٨ – الاستصحاب: وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، ومن ذلك مثلًا: أن الأصل براءة ذمة الإنسان حتى يقوم الدليل على

---

[١٢]) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٠٣-٢٠٤)

[١٣]) مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٣٦٧)

[١٤]) طبقات الشافعيين.

شغلها بواجب أو حق عليه، فنستصحب هذه البراءة فيما لو اتهم إنسان بدَيْن أو حق يتعلق بذمته، ولا بينة عليه، فنستصحب الأصل في براءة ذمته.

٧ – الاستقراء: وهو عبارة عن تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل على تلك الجزئيات، حيمث يستدل بإثبات الحكم للجزئيات بعد تتبع حالها على ثبوت الحكم الكلي تلك الجزئيات، وبواسطة ثبوته للكلي يثبت للصورة المتنازع في حكمها.

ومثاله: الاستدلال على أقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره

٩ – الأخذ بأقل ما قيل: حيث يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن نأخذ بأقل ما قيل في المسألة، إذا كان الأقل جزء من الأكبر، ولم يجد دليلًا غيره.

فهذا الأصل عند الإمام الشافعي يستعمله عند عدم وجود دليل آخر في المسألة، فيعمل به، لأنه قد حصل الإجماع الضمني على الأقل.

ومثاله: دية الذمي، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

فقيل: إنها ثلث دية المسلم.

وقيل: إنها نصف دية المسلم، وهو مذهب المالكية.

وقيل: إنها كدية المسلم، وهو مذهب الحنفية.

فأخذ الإمام الشافعي بالثلث، بناء على أن الثلث أقل ما قيل في المسألة، وهو مجمع عليه؛ لأنه مندرج ضمن قول من أوجب النصف، أو الكل، والأصل براءة الذمة بالنسبة لمن سيدفع الدية، فلا يجب عليه شيء إلا بدليل، ولا دليل يوجب الزيادة(١٥)

---

[١٥]) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢٤-٢٥)

الناحية الثالثة: ثناء العلماء في المذهب.

ويكفيه ثناءً كون إمام المذهب قرشيا وقَالَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ –: (" قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا) (١٦) وفي رواية: (قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُؤَخِّرُوهَا) (١٧) (وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تَعَلَّمُوهَا ") (١٨) (فَإِنَّ لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ) (١٩) (فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: مَا عَنَى بِذَلِكَ؟ ، قَالَ: نُبْلَ الرَّأْيِ) (٢٠). وقال ﷺ «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» رواه مسلم.

وقد مدح الجهابذة الشافعي بفقهه وكثرة إصابته فقال ابن راهويه: الشافعي إمام ما أحد تكلم بالرأي إلا والشافعي أكثرهم إتباعا وأقلهم خطأ.

وقال يحيى بن سعيد القطان: إني لأدعو الله للشافعي، في كل صلاة، أو في كل يوم، يعني: لما فتح الله عليه من العلم، ووفقه للسداد فيه.

وقال أحمد بن حنبل: كان الفقه قفلا على أهله، حتى فتحه الله بالشافعي.

ومدح فقه الشافعي مدح لمذهبه ونسأل الله علما وفقها ويقينا.

ترجمة عن النووي

من شكر المصنف ترجمته وثناؤه عليه وهو الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة: مولده في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة وقدم

---

[١٦]) رواه الشافعي (١/ ٢٧٨)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٣٨٢

[١٧]) رواه ابن أبي شيبة ٣٢٣٨٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٩٦٦

[١٨]) الشافعي (١/ ٢٧٨)،

[١٩]) رواه ابن أبي شيبة ٣٢٣٨٦ ، وأحمد ١٦٧٨٨، صَحِيح الْجَامِع: ٢١٨١، الصَّحِيحَة: ١٦٩٧

[٢٠]) رواه أحمد ١٦٧٨٨، وابن حبان ٦٢٦٥ ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

دمشق سنة تسع وأربعين توفي رحمة الله في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة وقبره أرخه الشيخ قطب الدين اليونيني وقال: كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة فحكي عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه. ولي مشيخة دار الحديث قلت: وليها سنة خمس وستين بعد أبي شامة إلى أن مات. وقال الشيخ شمس الدين بن الفخر الحنبلي: كان إمامًا بارعًا حافظًا متقنًا علومًا جمة، وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد" (٢١).

ترجمة عن المنهاج

وكان أصل الكتاب ونسبه كالتالي:

١. كتاب الأم للإمام الشافعي
٢. ثم جاء المزني فاختصر الأمر واشتهر بـ "مختصر الأم"
٣. ثم جاء إمام الحرمين الجويني فشرح هذا المختصر وسماه "نهاية المطلب في دراية المذهب.
٤. ثم جاء الإمام أبو حامد الغزالي واختصر النهاية وسماه "البسيط"
٥. ثم اختصر البسيط إلى "الوسيط"
٦. ثم اختصر "الوسيط" إلى "الوجيز."
٧. ثم جاء الإمام الرافعي فاختصر "الوجيز" إلى "المحرر."
٨. ثم جاء الإمام النووي فاختصر "المحرر" إلى "المنهاج" فجاء في غاية الحسن والبيان، والتحرير والإتقان

---

٢١) تذكرة الحفاظ (١٧٤/٤)

والكلام في هذه الترجمة تكون على أنحاء أربعة

النحو الأول: فكرة عامة عن الكتاب.

سنتناول في النحو إشارات التالية:

الإشارة الأولى: موضوع الكتاب.

فإنّ موضوع الكتاب هو الفقه لا سيما فقه الشافعي وإليك زاويتين:

الزاوية الأولى: تعريف الفقه وأطواره

الفقه أخذ أطوارا ثلاثة:

الطور الأول: أن الفقه مرادف للفظ الشرع، فهو معرفة كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح انطلاقا قول النبي ﷺ (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) ومن ذلك ما عرفه الإمام أبو حنيفة – رضي الله عنه –: " هو معرفة النفس ما لها وما عليها ". ولهذا سمى كتابه في العقائد: " الفقه الأكبر ".

الطور الثاني: وقد دخله بعض التخصيص، فاستبعد علم العقائد، وجعل علما مستقلا وعرف الفقه في هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية.

والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية التي هي العقائد؛ لأنها هي أصل الشريعة، والتي ينبني عليها كل شيء. وهذا التعريف يتناول الأحكام الشرعية العملية التي تتصل بأفعال الجوارح كما يتناول الأحكام الشرعية الفرعية القلبية كحرمة الرياء والكبر والحسد والعجب، وحب الخير للغير، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالأخلاق.

الطور الثالث: – وهو الذي استقر عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا — أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب أفرد لها علم خاص عرف باسم علم الأخلاق.

وهذه التعاريف للأصولين وأما الفقهاء فيطلقون على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية.

وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب فقيه. وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف. ونستطيع أن نقرر أن عرفنا – الآن – لا يطلق لقب " فقيه " إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه.

فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهدا كما هو رأي الأصوليين.([٢٢])

الزاوية الثانية: فضل الفقه

فإن علم الفقه الإسلامي له أهميته التي لا ينكرها منكر، فهو الذي يبين لنا أحكام أعمالنا من عبادات ومعاملات، ولا يستغني عنه مسلم حريص على دينه فإليك أقوال أولي العلم

قَالَ الشَّافِعِيُّ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: عَلَيْك بِالْفِقْهِ فَإِنَّهُ كَالتُّفَّاحِ الشَّامِيِّ يُحْمَلُ مِنْ عَامِهِ.

وَأَمْلَى الشَّافِعِيُّ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَشْعَارَ هُذَيْلٍ وَوَقَائِعَهَا وَأَيَّامَهَا حِفْظًا، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَيْنَ أَنْتَ بِهَذَا الذِّهْنِ عَنْ الْفِقْهِ؟ فَقَالَ إيَّاهُ أَرَدْت وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَحُثُّنَا عَلَى الْفِقْهِ، وَنَهَانَا عَنْ الْكَلَامِ وَكَانَ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ لَقَدْ فَتَحَ لِلنَّاسِ الطَّرِيقَ إلَى الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ.

---

٢٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٢)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إذَا كَانَ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ وَيَكُونُ مَعَهُ فِقْهٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ حِفْظِ الْحَدِيثِ لَا يَكُونُ مَعَهُ فِقْهٌ.

وَقَالَ الْأَثْرَمُ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ تَرَكُوا الْعِلْمَ وَأَقْبَلُوا عَلَى الْغَرَائِبِ، مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فِيهِمْ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَفْضَلُ الْعُلُومِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَصْلِ الدِّينِ وَعِلْمِ الْيَقِينِ مَعْرِفَةُ الْفِقْهِ وَالْأَحْكَامِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ تَعَلَّمُوا مَعَانِيَ الْحَدِيثِ فَإِنِّي تَعَلَّمْتُ مَعَانِيَ الْحَدِيثِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ: فَتَرَكُوهُ وَقَالُوا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَمَّنْ؟

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ: الْفِقْهُ عُمْدَةُ الْعُلُومِ،

وقال أيضا: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه، علم أنه أفضل العلوم. فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدًا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة.

واعتبر هذا بأهل زماننا؛ فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة، فيستغني، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث مالا يعرفه النحرير١ من باقي العلماء!

وكم رأينا مبرزًا في علم القرآن، أو في الحديث، أو في التفسير، أو في اللغة لا يعرف –مع الشيخوخة– معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته!

على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيًّا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيهًا، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة.(٢٣)

الإشارة الثانية: محتوى الكتاب

فإن الكتاب صرح يتكون مقدمة وكتب وتحت الكتب أبواب وتحت الأبواب فصول وتحت الفصول فروع ومسائل .

فعدد الكتب ٧٠ كتابا وعدد الأبواب ٥٢ بابا وعدد الفصول ٢١١ وعدد الفروع ١٠ فرعا وعدد المسائل ٢٤ ألف مسألة بالمنطوق كما نُقل عن ابن قاضي شهبة وأما المفهومة فلا حصر لها.

وقد سبق في المقدمة بأبيات فيها (رَوَى سَبْعِينَ أَلْفًا بِاخْتِصارٍ) ولا خلاف بينهما قفد يدرج هذا مسائل في مسألة واحدة ويرى غيره بتعدد المسائل وعلى كلٍ يوحي ذلك كثرة مسائل الكتاب.

وقد يقع كتب بلا أبواب ولا فصول ككتاب الشركة والهبة والجعالة والوديعة والرجعة والكفارة والردة والقذف وأمهات الأولاد.

ويكثر أن تكون الفصول تحت الكتب مباشرة بدون أبواب.

وأخصر كتاب هو كتاب القذف ثم كتاب أمهات الأولاد وأسع كتاب هو كتاب الصلاة ثم النكاح ثم الطّهارة.

---

٢٣) راجع: صيد الخاطر لابن الجوزي والأداب الشرعية لابن المفلح

وأول كتاب كتاب الطهارة وآخر كتاب كتاب أمهات الأولاد وأول باب باب "باب أسباب الحدث وآخر باب باب القسمة" من كتاب القضاء وأول فصل "فصل: يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه" وآخر فصل "فصل" الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة..." وأول فرع "فرع: الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي" وآخر فرع "فرع: أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية" وأول مسألة"يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق" وآخر مسألة"وله بيعهم وعتق المستولدة من رأس المال"

وينقسم الكتاب قسمين أصول وزيادات فالأصول هو ما يوافق أصل الكتاب وهو المحرر ويقال أصل المنهاج وما زاده النووي وليس في المحرر ويقال زيادات المنهاج التي ميز في أولها بـ "قلت" وختمها "الله أعلم" هي على نوعين:

الأول: مسائل نفيسات محذوفات في الأصل.

والثاني: استدراكات على تصحيح الرافعي.

وهذه الزيادات على نوعيها تبلغ ١٣٧ زيادة.

وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون ذكر (قلت) كقوله في فصل الخلاء (ولا يتكلم) وكـ "ظاهر" و"كثير" في قوله في التيمم (في عضو "ظاهر") و(بجرحه دم "كثير" وكالهمزة في (أحقّ ما قال العبد) وهي جزء كلمة ([٢٤])

[٢٤]) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج (ص:)

الإشارة الثالثة: منهج المؤلف.

فإن المصنف قد امتاز في جميع مؤلفاته بمنهج فريد وحسن اختيار وهذا الكتاب قد أتت قريحته بمنهج بعيد الشأو عديم المثال معجب عند الجميع وقد نبّه على منهجه في مقدمة الكتاب وهي على النحو التالي:

أولا: اختصار المحرر في نحو نصف حجمه وقد أوفى بما وعد فزاد الكتاب على النصف بيسير بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب ؛ لأن نحو الشيء يطلق على ما ساواه أو قاربه مع زيادة أو نقص.

ثانيا: انتقاؤه لدلالات الألفاظ الوافية بالغرض دون حشو.

ثالثا: إبداله لبعض ألفاظ الرافعي في المحرر لا سيما ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات.

رابعا: تنبيهه على قيود في بعض المسائل هي من المحرر متروكات.

خامسا: استدركاته على الرافعي في مواضع يسيرة نحو الخمسين ذكرها في المحرر على خلاف المختار.

سادسا: توضيحه للمبهمات في التي ذكرها الرافعي في المحرر وتقييده بعض ما أطلقه من المسائل.

سابعا: إضافته بعض الأحكام التي لم يذكرها الرافعي في المحرر.

ثامنا: إدخاله مسائل نفيسة مما لم يذكرها الرافعي في المحرر مع أنها من المسائل المعتمدة في المذهب فقام بتحريرها وأودعها فيه لأهميتها مما ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها.

تاسعا:حين إضافته للمسائل اتخذ طريقة للتنبيه عليها وهي قوله في أولها: (قلت) ويختمها بقوله: (والله أعلم)

عاشرا: تحقيقه للأذكار من كتب الحديث المعتمدة وإثباتها بدلا مما خالفها في وغيره من كتب الفقه وهذه سابقة لم يسبق إليها في المختصرات وحسنة ضافية لمختصره بالتعبّد بأقوال رسول الله ﷺ.

وربما يحذف بعض الدعاء لعدم ثبوته مثل "والدّرجة الرّفيعة" و" يا أرحم الراحمين " في ذكر الأذان" اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ يا أرحم الراحمين"

والزيادة الأولى رواها ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: ٩٥) وأما الثانية فلا أصل لها.

قال الألباني: عند ابن السنى " والدرجة الرفيعة " وهى مدرجة أيضا من بعض النساخ فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائى وليست عنده ولا عند غيره ، وقد صرح الحافظ فى " التلخيص " (ص ٧٨) ثم السخاوى فى " المقاصد " (ص ٢١٢) أنها ليست فى شىء من طرق الحديث.

قال الحافظ: " وزاد الرافعى فى " المحرر " فى آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضا فى شىء من طرقه "([٢٥])

ووقع في بعض نسخ المحرر زيادتان في ذكر الركوع وهي " أنت وليّي"وكذا وقع في آخر الذكر" لله رب العالمين"

فالزيادة الأولى لم يتيسر الوقوف عليها إلا أن تكون مصحّفة من "أَنْتَ رَبِّي" فهي زيادة صحيحة (٢٦)

وأما الزيادة الثانية فهي صحيحة (٢٧)

وذكر الرافعي أن في أقلّ التشهد المجزي (وأن مُحَمَّدا رسوله) واستدركه النووي وقال: الأصح و(أن مُحَمَّدا رسول الله) وثبت في صحيح مسلم.

وحذف المصنف من دعاء الاستسقاء (اللَّهُمَّ إنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك) لأنّه ليس لها أصول يعتمد ولهذا اقتصرع على المأثور فقط.

قال الحافظ: هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا فقال وروي عن سالم عن أبيه ولم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته.(٢٨)

---

٢٥) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (١/ ٢٦١)

٢٦) أخرجها الشافعي في السنن المأثورة (ص: ٢٩٣) والترمذي (رقم: ٣٤٢٣) والنسائي (رقم: ١٠٥١) وصححها الألباني.

٢٧) أخرجها الشافعي (رقم: ٢٢٧) و أحمد (رقم:) من حديث علي والنسائي (رقم: ١٠٥١) من حديث جابر وصححها الألباني وقال البيهقي بعد ذكر حديث عليّ: هذا إسناد صحيح ورواه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، عن الأعرج، إلا أنه زاد: «وعصبي». ولم يقل: «وما استقلت به قدمي لله رب العالمين» ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح

٢٨) التلخيص الحبير (٢/ ٢٣٠)

حادي عشر: تقديمه بعض مسائل الفصل لمناسبة رأها أو اختصار لأمر بدا له بل ربما قدّم فصلا للمناسبة.

ثالث عشر: عدم حذف شيء من الأحكام ولا من الخلاف بل حتّى لو كان واهيا فإنه التزم ذكره.

رابع عشر: ضبط الاختصار والاجتهاد في تجويده لا ليكون مختصرا فحسب بل ليطمع في أن يكون في معنى الشرح للمحرر.

خامس عشر: اختطّ له طريقة لم يسبقه غيره وذلك بتحديد مصطلحات الكتاب فذكر عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للشافعي، أو أوجه لأصحابه، أو مركب منهما، وهي سبعة عشر.

فالأظهر، والمشهور، والقديم، والجديد، وفي قول، وفي قول قديم، وفي قول كذا، والقولان، والأقوال، هذه يعبر بها عن أقوال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه.

والأصح، والصحيح، وقيل، وفي وجه، والوجهان، والأوجه، لأوجه الأصحاب والنص للمركب منهما يقينا.

والمذهب حين يعبر به محتمل لأن يكون من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب أو من المركب منهما، وقد يعبر في بعض المسائل بالمنصوص وفي بعضها بفي قول أو وجه، وقد يعبر لما فيه خلاف بقوله وكذا.

وهناك اصطلاحات أخرى لم يذكر المصنف في مقدمة الكتاب وهي ما يلي:

١- "القياس" ووقع ذلك في باب قاطع الطريق وكتاب القضاء.

٢- "الأقيس" في كتاب السلم.

٣- "العمل على هذا" في باب صلاة العيد.

٤- "المختار" في كتاب الصوم

٥- "أولى" في كتاب الاعتكاف

٦- "المنقول" في كتاب الديات

٧- "أحسنهما" في كتاب السرقة.

٨- "المرجّح" في كتاب النذر.

٩- "عندي" في كتاب الصلاة.

التعبير بالأظهر

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعبيره بـ(الأظهر) يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن المسألة ذات خلاف.

والثانية: الأرجحية، يعني أن في المسالة قولاً راجحاً وقولاً مرجوحاً، والراجح هو المذكور، والمرجوح هو المقابل.

والثالثة: كون الخلاف فيه قولياً، أي من قول الإمام الشافعي أو من أقواله لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه .

والرابعة: ظهور المقابل، يعني أن المقابل ظاهر في نفسه وإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على الأظهر.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأظهر أربعمائة إلا خمسة:

منها: التعبير بأظهرها في موضعين: أحدهما في الرهن، والآخر في الوصايا.

ومنها: التعبير بأظهرهما في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته .

وتعبيره بـ(المشهور) يستفاد منه أربع مسائل :-

الأولى: الخلافية وقد مر معنى ذلك.

الثانية: الأرجحية وقد مر معنى ذلك أيضاً.

والثالثة: غرابة المقابل، أي كونه خفياً غير مشهور، فهو ضعيف .

والرابعة: كون الخلاف قولياً، أي من قولي الإمام الشافعي أو من أقواله لا من الأوجه التي لأصحابه ﷺ .

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمشهور ست وعشرون عبارة، منها التعبير بالأشهر في الشهادات في فصل لا يحكم...الخ.

وتعبيره بـ(الأصح) يستفاد منه أربع مسائل: الخلافية، والأرجحية، وقد مر معناهما.

والثالثة صحة المقابل، لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل.

والرابعة كون الخلاف وجهاً لأصحاب الإمام الشافعي، يستخرجونه من قواعده ونصوصه، ويجتهدون في بعضها، فالخلاف لأصحابه في المسألة.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأصح ألف وثمانية وثلاثون عبارة تقريباً:

منها ما لفظة (صحح) في الضمان.(وصحح القديم ضمان ما سيجب.)

ومنها تعبيره بـ(أصحها) في مواضع:

أحدهما في الجراح

وثانيهما: في العدد.

وثالثهما: في باب الأصول والثمار.(وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله)

ورابعهما: في كتاب قسم الصدقات (وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن عليه الصبر استحب وإلا فلا).

ومنها أصحهما الثاني في الصلح.

التعبير بـ(الصحيح)

وتعبيره بـ(الصحيح) يستفاد منه أربع مسائل: الخلافية، والأرجحية، وقد مر معناهما

والثالثة: فساد المقابل، أي كونه ضعيفاً لا يعمل به، والعمل بالصحيح.

والرابعة: كون الخلاف وجهاً للأصحاب، يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي فإن قوي الخلاف لقوة دليل المقابل عبر بالأصح المشعر بذلك، وإن لم يقو الخلاف بأن ضعف عبر بالصحيح .

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالصحيح مائة وستة وسبعون.

التعبير بالجديد

وتعبيره بـ(الجديد) يعني من قول الإمام الشافعي إذ له قولان قديم وجديد فالقديم سيأتي، والجديد هو ما قاله بعد دخوله مصر، وأشهر رواته:-

١. البويطي.
٢. والمزني .
٣. والربيع المرادي .
٤. والربيع الجيزي .
٥. وحرملة .
٦. ويونس بن عبد الأعلى .
٧. وعبدالله بن الزبير المكي .
٨. ومُحَمَّد بن عبدالله بن عبدالحكم .
٩. وأبوه .

ومن الكتب الجديدة للإمام الشافعي: المختصر، والبويطي، والأم، فإذا عبر الإمام النووي بالجديد فيستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية، والمعنى أن قوله في الجديد بحكم في مسألة يخالف قوله القديم فيها.

والثانية: الأرجحية، والمعنى أن في المسألة قولين: قولاً راجحاً: وهو القول الجديد، وقولاً مرجوحاً: وهو القديم، والمراد القول الجديد الذي عبر به.

والثالثة: كون الخلاف من قول الإمام الشافعي .

والرابعة: كون المقابل قديماً، أي قولاً قديماً للشافعي.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالجديد خمس وسبعون عبارة تقريباً .

التعبير بالقديم

وتعبيره بـ(القديم) -أي من قولي الإمام الشافعي τ وهو ما قاله قبل دخوله مصر وأشهر رواته:-

١. أحمد بن حنبل.
٢. والزعفراني.
٣. والكرابيسي.
٤. وأبو ثور.

-يستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية، وهي أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم منها.

والثانية: المرجوحية، وهي كون القديم مرجوحاً، والجديد راجحاً.

والثالثة: كون الخلاف قولياً.

والرابعة: كون المقابل هو الجديد، والعمل عليه، وجملة ما في المنهاج من التعبير بالقديم ثمانية وعشرون لفظة.

تنبيه: المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي؛ لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول ﷺ فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعاً حتى يجب على المجتهد الأخذ به كذلك المقلد مع المجتهد[٢٩] .

وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم فسببه أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً، فأفتوا به غير ناسبين ذلك إلى الشافعي، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها وإلا فلا وجه

[٢٩] انظر في هذا الموضوع مقدمة المجموع، وفرائد الفوائد، والفوائد المدنية.

لعلمه وفتواه، على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى به وهي ثمانية عشرة مسئلة :-

الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر القلتين.

الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير.

الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم.

الرابعة: تحريم أكل الجلد المدبوغ .

الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح.

السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.

السابعة: استحباب تعجيل العشاء.

الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين.

التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية.

العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص.

الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته .

الثانية عشرة: كراهة تقليم أظافر الميت.

الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في الركاز.

الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.

الخامسة عشرة: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرض.

السادسة عشرة: إجبار الشريك على العمارة .

السابعة عشرة جعل الصداق في يد الزوج مضموناً.

الثامنة عشرة: وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبرها.

التعبير بالمذهب

وتعبيره بـ(المذهب) يُستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى الخلافية: يعني أن في المسألة خلافاً.

والثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالمذهب هوالراجح.

والثالثة: كون الخلاف بين الأصحاب أي في حكاية المذهب، فبعضهم يحكي الخلاف في المذهب، وبعضهم يحكي عدمه، وبعضهم يحكي القطع بالمذكور وبعضهم يحكي الخلاف أقوالاً، وبعضهم يحكي وجوهاً، وغير ذلك، فيعبر النووي عن ذلك بالمذهب.

والرابعة: مرجوحية المقابل، أي أن مقابل المذهب مرجوح لا يعمل به .

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمذهب مائة وسبعة وثمانون عبارة.

التعبير بقيل

وتعبيره بـ(قيل) يستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسألة خلافاً بين الأصحاب .

والثانية: كون الخلاف وجهاً من أوجه الأصحاب لا قولاً من أقوال الشافعي رحمه الله .

والثالثة: ضعف المذكور بقيل.

والرابعة: كون مقابله الاصح أو الصحيح الذين يعبر بهما في أوجه الأصحاب لا أن مقابله الأظهر أو المشهور؛ لأنه إنما يعبر بهما عن أقوال الشافعي لا غير وجملة ما في المنهاج من التعبير بقيل اربعمائة وتسعة وثلاثون عبارة.

التعبير بفي قول

وتعبيره بـ(في قول كذا) يستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية في المسالة.

والثانية: كون الخلاف أقوالاً للشافعي .

والثالثة: ضعف القول المذكور .

والرابعة: كون مقابله الأظهر أو المشهور، والعمل به.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بفي قول كذا اثنتا ومائة عبارة فهي مع جملة التعبير بقيل ستمائة وواحدة وأربعون قولاً كلها ضعيفة ما عدا خمسة عشر موضعاً رجح المتأخرون اعتمادها، اثنا عشر منها التعبير فيها بـ:قيل، و ثلاثة التعبير فيها بقوله: وفي قول .

القيلات المعتمدة

وإليك مواضع القيلات المعتمدة الإثنى عشر:-

أحدها: في فصل شرط زكاة التجارة الحول، وهي: "وقيل يتخير المالك" أي فيقوم بما شاء من الأغبط للفقراء أولا، قال الجلال المحلي: "وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والروياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين" .

ثانيها: في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل: "لكل منهما رد العارية" وهو: "قيل أو يتملكه بقيمته"

ثالثها: في كتاب الطلاق، وهو قوله: "وقيل يكفي بأوله

رابعها: في كتاب الطلاق –أيضاً– في أول الفصل الرابع وهو: "وقيل المنوي.

خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو: "وقيل: لا يدخل"

سادسها: في كتاب دعوى الدم والقسامة، في فصل "إنما يثبت موجب القصاص بإقرار" إلى أن قال: "وقيل: يكفي فأوضح رأسه" قال في التحفة: وهو المعتمد" .

سابعها: في كتاب الردة، وهو: "وقيل: يجب التفصيل"

ثامنها: في آخر كتاب السير قبيل الجزية، وهو: "وقيل: قيمتها"

تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح، وهو: "قيل: يحرم العضو"

عاشرها: في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو: "وقيل: بالسوية"

حادي عشرها: في كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثاني، وهو: "وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف" قال في التحفة: "هذا هو المعتمد" .

ثاني عشرها: في كتاب العتق في فصل "إذا ملك أهل تبرع أصله" إلى أن قال: "وقيل: من رأس المال" قال القليوبي –كالتحفة–: "هو المعتمد"

والثلاثة المعبر عنها بـ في قول :-

أحدها: في كتاب الخلع قبل الفصل الاول، وهو: "وفي قول يقع بمهر مثل"

ثانيها، في باب كيفية القصاص في الفصل الثاني، وهو قوله: "وفي قول السيف

ثالثها: في هذا الفصل أيضاً، وهو: "وفي قول كفعله.

التعبير بالقولين

وتعبيره بـ(القولين) يستفاد منه ثلاث مسائل: الخلافية في المسألة، وكون الخلاف أقوالاً للشافعي أكثر من اثنين، وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له، أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال ستة عشر .

التعبير بالنص والمنصوص

وتعبيره بـ(النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط .

وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.

وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-

الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه .

الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب .

والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.

والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.

ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافاً مذكوراً .

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفاً لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر.

وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر:-

التعبير بـ (في وجه كذا)

وتعبيره بـ(في وجه كذا) يستفاد منه أربع مسائل:-

الخلافية في المسألة بين الأصحاب .

والثانية: كون الخلاف أوجهاً ثلاثة فأكثر للأصحاب .

والثالثة: ضعف الوجه المذكور .

والرابعة: كون مقابله هو الأصح أو الصحيح، والعمل بالمقابل .

وقد يصف الوجه بالشذوذ، فيفيد قوة ضعفه، أو يصفه بواهٍ، والمراد ضعيف جداً.

وجملة ما في المنهاج من الرمز بـ(في وجه كذا) سبعة وعشرون موضعاً منها وجه موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار، ومنها وجه موصوف بواهٍ في كتاب الغصب.

التعبير بالوجهين

وتعبيره بـ(الوجهين) يستفاد منه الخلافية وانحصارها في وجهين، وكون الخلاف للأصحاب، وكون مقابل الضعيف منهما الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من ذكر الوجهين سبعة مواضع.

وكلها مرجحة إلا في موضعين:-

أحدهما: في كتاب صلاة الجماعة .

والثاني: في كتاب النفقات فتركهما الإمام النووي بلا ترجيح فرجحهما الأئمة الأعلام رضي الله عنهم.

التعبير بالأوجه

وتعبيره بـ(الأوجه) يستفاد منه أربع مسائل:-

الخلافية، وانحصارها في أكثر من وجهين .

وكون الخلاف للأصحاب .

وكون مقابل الضعيف منها الأصح والصحيح.

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بـ(في قول أو وجه) ثلاث مسائل:-

وتعبيره بـ(في قول أو وجه) يستفاد منه:-

الخلافية، والتردد في كونها من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب .

وكون الوجه أو القول ضعيفاً .

وكون مقابله في القول: الأظهر أو المشهور، وفي الوجه: الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بـ(في قول أو وجه) ثلاث

وتعبيره بـ(كذا أو وكذا) يستفاد منه: الخلافية فيما بعدها، فإن عبر بعدها بـ:-

الأصح فمقابله الصحيح.

أو بالصحيح فمقابله الضعيف .

أو بالأظهر فمقابله الظاهر.

أو بالمشهور فمقابله الخفي، وقد علمت الاصطلاح فيها مما مر.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ(كذا) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون .([٣٠])

النحو الثالث: تخريج الأحاديث المشار إليها فيه.

أشار المصنف عدة أحاديث في ثنايا الكتاب **أولها** حديث دعاء الأعضاء أخرجه المستغفرى في الدعوات عَنْ أَبِي إِسْحاقَ السَّبِيعيّ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله – ﷺ – كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الوُضُوء فَلَمْ أَنْسَهُنَّ: كَانَ رَسُولُ الله – ﷺ – إِذَا أُتِىَ بِماء فَغَسَلَ كَفَّيْهِ قَال: بِسْمِ الله العَظيمِ، وَالْحَمْدُ لله عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهَّرِينَ وَاجْعَلْنِىَ مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَعْطَيْتَهُمْ شَكروَا وإِذَا ابْتَلَيتَهُمْ صَبَرُوا، فَإِذَا غَسَلَ فَرْجَهُ قالَ: اللَّهُمَّ حَصَّنْ فَرْجِى ثَلاثًا وَإِذَا تَمَضْمَضَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنّى عَلَى تلاَوَةِ ذِكْرِكَ وَإِذَا اسْتَنْشَقَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِى يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ، وَتَسُوَدُّ وجُوهٌ، وَإِذَا غَسَلَ يَمِينَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ ائْتِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا، وَإِذَا غَسَلَ شِمَالَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ مِنْ وَرَاء ظَهْرِى، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ غَشِّنى بِرَحْمَتِكَ، وَإِذَا مَسَح أُذُنَيْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى سَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى لسَّمَاءِ فقال: الْحَمْدُ لله الَّذِى رَفَعَهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ قَالَ النَّبِيُّ – ﷺ –: وَالْمَلكُ قَائِمٌ عَلَىَ رَأْسِهِ يَكْتُبُ مَا يَقُولُ فِى وَرَقَةٍ، ثُمَّ يَخْتِمُهُ فَيَرْفَعُهُ فَيَضَعُهُ تَحْتَ الْعَرْش فَلاَ يُفَكُّ خَاتمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

قال ابن دقيق في الاقتراح أبو إسحاق، عن على منقطع، وفى إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله، قال ابن الملقن في تخريج أحاديث الوسيط

---

[٣٠]) راجع مع زيادات وتصرف إلى كتاب "سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج" للفقيه المحقق السيد أحمد الأهدل"

وهو كما قال: فقد بحثت عن أسمائهم في كتب الأسماء فلم أر إلا أحمد بن مصعب المروزى، قال في اللسان: هو متهم بوضع الحديث، والراوى عنه أبو مقاتل سليمان بن مُحَمَّد بن الفضل ضعيف

وأخرجه أبو القاسم بن منده في كتاب الوضوء، والديلمى، والمستغفرى في الدعوات، وابن النجار، نحوه قال الحافظ ابن حجر في أماليه: هذا حديث غريب، ورواته معروفون لكن فيه خارجة بن مصعب تركه الجمهور، وكذبه ابن معين، وقال حب: كان يدلس عن الكذابين أحاديث رووها عن الثقات "على الثقات" الذين لَقِيَهُمْ فوقعت الموضوعات في روايته (٣١)

قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. (٣٢)

الحديث الثاني:

قال المصنف: الأصح وأن مُحَمَّدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

قلت يشير حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».

الحديث الثالث:

قال المصنف: ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره ويكره في الوجه.

---

[٣١]) جمع الجوامع للسيوطي (١٧/ ٧٩٥)

[٣٢]) زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ١٨٧)

قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم.

يشير حديث جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ»

الحديث الرابع:

قال المصنف: ركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت: هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما.

يشير حديث عَبْد اللَّهِ المُزَنِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المغْرِبِ»، قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً»

الحديث الخامس والسادس:

قال المصنف: آكدها غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم.

قلت: القديم هنا اظهر ورجحه لأكثرون وأحاديث صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح.

يشير الأحاديث الأواردة في غسل الجمعية وغسل غاسل الميت منها حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) متفق عليه .

ومن أحاديث غسل غاسل الميت حديث أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». رواه أحمد رقم (٧٦٧٥)، والترمذي (٩٩٣) وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

والحديث وإن كان معلٌّ عند جماعة من المحدّثيين كالإمام أحمد ولكن له طرق وشواهده كثيرة.

الحديث السابع:

قال المصنف: ولا يطول السجدات في الأصح قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين.

يشير حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُودِيَ: «إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ»، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا. متفق عليه

النحو الرابع: تراجم العلماء والكتب الواقعة فيه.

الترجمة الأولى ترجمة الإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى فقد وقع في الكتاب مرتين وهو عبد الكريم بن مُحَمَّد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن العلامة إمام الدين أبو القاسم القزويني

الرافعي نسبة إلى رافعان بلدة من أعمال قزوين، قاله النووي، وقيل: نسبة إلى رافع بن خديج، وقيل: إلى أبي رافع مولى النبي ﷺ فالله أعلم، وهو صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور، الذي هو خزانة علم أئمة مذهب الشافعي المبرزين للنظار، وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار، ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه وحاز قصب السبق، فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث وضع قدمه، ولا يكشف عجاج غباره إلا من سار معه في مساره، ولا ينال تحقيقه إلا من سلك طريقه، فرحمة الله عليه، الذي أجاد وأفاد، ودقق وحقق، وحرر وقرر وزين،

وصنف وألف، وجمع وحشد، وأسس وأكد، ومهد وأطنب، وبين المشهور والغريب والبعيد والقريب والصحيح والمستقيم والضعيف والسقيم وما عليه الأكثرون، وما ندر بالمذهب به الأقلون، والمنصوص والمخرج، والخالص من الحسن والمهرج، هذا وله غيره من المصنفات المهمة والفوائد الجمة مثل: اختصار هذا بل الفتح العزيز،

وشرح مسند الشافعي، أحد أئمة التبريز مع الرياسة، والصيانة، والسيادة والأمانة، والاعتناء بالتفسير، والفقه، والحديث، والإملاء، والإفادة، والتحديث، وقد أجاز له أبو زرعة المقدسي، وسمع منه الحافظ زكي الدين المنذري بالمدينة النبوية.

وقال الشيخ أبو زكريا النووي: كان من الصالحين المتمكين، وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: توفي في أواخر سنة ثلاث، أو أواخر سنة أربع وعشرين وست مائة بقزوين، رحمه الله تعالى.(٣٣)

الترجمة الثانية ترجمة البوطي الإمام الثاني للمذهب وهو: يوسف بن يحيى الإمام الجليل أبو يعقوب البويطى المصرى

كان إماما جليلا عابدا زاهدا فقيها عظيما مناظرا جبلا من جبال العلم والدين غالب أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم غالب ليله التهجد والتلاوة سريع الدمعة تفقه على الشافعى واختص بصحبته.

قال أبو عاصم كان الشافعى رضى الله عنه يعتمد البويطى فى الفتيا ويحيل عليه إذا جاءته مسألة.

قال: واستخلفه على أصحابه بعد موته فتخرجت على يديه أئمة تفرقوا فى البلاد ونشروا علم الشافعى فى الآفاق

وقال الربيع كان أبو يعقوب من الشافعى بمكان مكين وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطى.

مات البويطى فى شهر رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين فى سجن بغداد فى القيد والغل.

قال الربيع: لقد رأيته على بغل وفى عنقه غل وفى رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكن فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقا

---

٣٣) طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ٨١٤)

خلق بمخلوق ولئن أدخلت عليه لأصدقنه يعنى الواثق ولأموتن فى حديدى هذا حتى يأتى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدهم.(٣٤)

الترجمة الثالثة: ترجمة البغوي وقد وقع مرة واحدة.

وهو: الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد العلامة محيي السنة أبو مُحَمَّد البغوي ويعرف بابن الفراء الفقيه الشافعي

أحد أئمة المذهب في التفسير والحديث والفقه صاحب معالم التنزيل وشرح السنة، والتهذيب، والجمع بين الصحيحين، والمصابيح وغير ذلك من المصنفات المفيدة المشهورة، تفقه على القاضي حسين بن مُحَمَّد صاحب التعليقة، وروى عنه الحديث، وعن أبي عمر عبد الواحد المليحي، وأبي الحسن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشيرزي، وأبي الحسن علي بن يوسف الجويني، وأحمد بن أبي نصر الكوفاني، وحسان المنيعي، وأبي بكر مُحَمَّد بن أبي الهيثم الترابي وجماعة.

وعنه أبو الفتوح مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن علي الطائي، وأبو منصور مُحَمَّد بن أسد العطاري المعروف بحفدة، وأهل مرو وغيرهم، وكان قانعًا باليسير ورعًا، يأكل الخبز وحده، فعدل في ذلك، فصار يأكله بالزيت، وكان دينًا عالمًا عاملًا على طريقة السلف ومنهجهم، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمس مائة، ودفن عند شيخه القاضي حسين رحمهما الله. (٣٥)

الترجمة الرابعة ترجمة الروياني وقع في المنهاج مرة واحدة وهو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن مُحَمَّد أبو المحاسن الروياني الطبري فخر الإسلام القاضي

أحد أئمة الإسلام، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، وبرع في المذهب جدًا حتى كان يقول: لو أحرقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه،

---

[٣٤]) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ١٦٢-١٦٥)

[٣٥]) طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ٥٤٨)

صنف الكتب الكثيرة منها: بحر المذهب من المطولات الكبار، والكافي، وحلية المؤمن، وصنف في الأصول والخلاف، مولده في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربع مائة.

قال معمر ابن الفاخر: وقتل بجامع آمل يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة اثنين وخمس مائة، قتلته الملاحدة. (٣٦)

الترجمة الخامسة ترجمة أبو بكر الشاشي وقع في المنهاج مرة واحدة وهو: مُحَمَّد بن أحمد بن الحسين بن عمر الإمام أبو بكر الشاشي الشافعي

مصنف المستظهري ولد سنة تسع وعشرين وأربع مائة

قال القاضي ابن خلكان: ولي تدريس النظامية بعد شيخه، وبعد ابن الصباغ والغزالي، ثم وليها بعد موت إلكيا الهراسي سنة أربع وخمس مائة في المحرم، ودرس بمدرسة تاج الملك وزير ملكشاه، وتوفي في خامس وعشرين شوال سنة أربع وخمس مائة.

كان الإمام فخر الإسلام أبو بكر الشاشي مبرزًا في علم الشرع، عارفًا بالمذهب حسن الفتيا، جيد النظر، محققا مع الخصوم، يلزم المسائل الحكمية حتى يقطع خصمه، مع حسن إيراد (٣٧)

الترجمة السادسة ترجمة الإمام البخاري وهو: شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح والتصانيف:

مولده في شوال سنة أربع وتسعين.

---

٣٦) طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ٥٢٤)

٣٧) طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: ٥٣٠)

قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح، وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري.

مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين. وفيها توفي الزبير بن بكار، وعلي بن المنذر الطريقي، ومُحَمَّد بن أبي عبد الرحمن ابن عبد الله بن يزيد المقرئ ومُحَمَّد بن عثمان بن كرامة رحمة الله عليهم.(٣٨)

الترجمة السابعة ترجمة الإمام مسلم وهو: مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب التصانيف:

يقال ولد سنة أربع ومائتين

قال إسحاق الكوسج لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما قال وسمعت الحسين بن منصور يقول سمعت إسحاق بن راهويه وذكر مسلما فقال بالفارسية أي رجل يكون هذا وقال: ابن أبي حاتم كان ثقة من الحفاظ كتبت عنه بالري. وقال أبو قريش الحافظ حفاظ الدنيا أربعة فذكر منهم مسلما. قال أبو عمرو بن حمدان سألت بن عقدة أيهما أحفظ البخاري أو مسلم فقال: كان مُحَمَّد عالما ومسلم عالما، فأعدت عليه مرارا فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكر في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين، وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل. مات مسلم في رجب سنة إحدى وستين ومائتين (٣٩)

وأما الكتب الواقعة في المتن فخمسة

الأول: المحرر وهو: كتاب معتبر، مشهور مختصر من وجيز الغزالي.

---

٣٨) تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ١٠٤)

٣٩) تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ١٢٥-١٢٦).

.

قال المصنف: أتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات.

وشرحه: القاضي، شهاب الدين: أحمد بن يوسف السندي

المتوفى: سنة ٨٩٥، خمس وتسعين وثمانمائة.

في أربع مجلدات سماه: (كشف الدرر، في شرح المحرر) .

التزم فيه ذكر: خلاف الأئمة الثلاثة، مع تنقيح مذهبه، وبيان خلاف الترجيع بين: الرافعي، والنووي، وما عليه الفتوى.

وفرغ منه: في سنة ٨٨٢، اثنتين وثمانين وثمانمائة.

وشرحه أيضا: شرف الدين: علي الشيرازي.

المتوفى: سنة ٩٠٧.

واختصره: تاج الدين: محمود بن مُحَمَّد الأصفهيدي، الكرماني.

سماه: (الإيجاز) .

وهو: كتاب كثير الفوائد مشتمل على: ما حواه (المحرر) ، مع زيادات لطيفة. ونكات وشريفة.

وله شروح.

وتوفي: سنة ٨٠٧، سبع وثمانمائة.

واختصره: علاء الدين: علي بن مُحَمَّد الناجي، الباجي.

المتوفى: في حدود سنة ٧١٤، أربع عشرة وسبعمائة.

واختصره: الإمام، محيي الدين: يحيى بن شرف النووي.

وسماه: (المنهاج) وتوفي: سنة ٦٧٦، ست وسبعين وستمائة.

ومن شروحه: شرح: نور الدين الزيادي، المصري.

هو: علي بن يحيى الشافعي المتوفى: سنة ١٠٢٤، من المتأخرين.

وكان قد أرسل نسخته بخطه إلى عمادية.

وشرح: الشيخ: أبو بكر الشهرزوري.

المتوفى: سنة ١٠١٤ المسمى: (بالوضوح) (٤٠)

الثاني: دقائق الْمِنْهَاج

والدقائق جمع دقيقة وهي ما خفي إدراكه إلا بعد مزيد تأمل.

قال المصنف في فاتحة الدقائق: (فَهَذَا كتاب فِيهِ شرح دقائق الْمِنْهَاج وَالْفرق بَين أَلْفَاظه وألفاظ الْمُحَرر للرافعي رَحمَه الله تَعَالَى).

قال في مقدمة المنهاج: وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها.

الثالث: مختصر البويطي وهو مختصر من كلام الشافعى رضى الله عنه.

قال السبكي: وله المختصر المشهور والذى اختصره من كلام الشافعى رضى الله عنه

قال أبو عاصم هو فى غاية الحسن على نظم أبواب المبسوط

قلت وقفت عليه وهو مشهور.(٤١)

الرابع: صحيح البخاري وهو المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه.

وكان باعث تأليف الكتاب أن الإمام رَضِي الله عَنهُ لما رأى تصانيف الحديث وجدهَا بِحَسب الْوَضع جَامِعَة بَين مَا يدْخل تَحت التَّصْحِيح والتحسين وَالْكثير مِنْهَا يَشْمَلهُ التَّضْعِيف فَلَا يُقَال لغثه سمين فحرك همته لجمع الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي لَا يرتاب فِيهِ أَمِين وقوى عزمه على ذَلِك مَا سَمعه من أستاذه أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث وَالْفِقْه إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه قَالَ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ كُنَّا عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه قائلا: لَو جمعتم كتابا مُخْتَصرا لصحيح سُنَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَقع ذَلِك فِي قلبِي فَأخذت فِي جمع الْجَامِع الصَّحِيح

---

٤٠) كشف الظنون لحاج خليفة (٢/ ١٦١٢)

٤١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ١٦٣)

ومما شجعه رؤية رآها فقال : رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكأنني وَاقِف بَين يَدَيْهِ وَبِيَدِي مروحة أذب بهَا عَنهُ فَسَأَلت بعض المعبرين فَقَالَ لي أَنْت تذب عَنهُ الْكَذِب فَهُوَ الَّذِي حَملَنِي على إِخْرَاج الْجَامِع الصَّحِيح.

قَالَ البُخَارِيّ مَا كتبت فِي كتاب الصَّحِيح حَدِيثا الا اغْتَسَلت قبل ذَلِك وَصليت رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو على الغساني روى عَنهُ أَنه قَالَ خرجت الصَّحِيح من سِتّمائَة ألف حَدِيث وروى الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنهُ قَالَ لم أخرج فِي هَذَا الْكتاب إلا صَحِيحا وَمَا تركت من الصَّحِيح أَكثر. (٤٢)

وجملة ما فيه ستة آلاف وثلثمائة وسبعة وتسعين حديثا ، وبحذف المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديثا .

وقال النووي: وليْسَ مَقْصُود البُخَارِيّ الِاقْتِصَار على الْأَحَادِيث فَقَط بل مُرَاده الاستنباط مِنْهَا وَالِاسْتِدْلَال لأبواب أرادها وَلِهَذَا الْمَعْنى اخلى كثيرا من الْأَبْوَاب عَن إِسْنَاد الحَدِيث وَاقْتصر فِيهِ على قَوْله فِيهِ فلَان عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَقد يذكر الْمَتْن بِغَيْر إِسْنَاد وَقد يُورِدهُ مُعَلّقا وَإِنَّمَا يفعل هَذَا لِأَنَّهُ أَرَادَ الِاحْتِجَاج للمسئلة الَّتِي ترْجم لَهَا وَأَشَارَ إِلَى الحَدِيث لكَونه مَعْلُوما وَقد يكون مِمَّا تقدم وَرُبمَا تقدم قَرِيبا"(٤٣).

الخامس: **صحيح مسلم** وهو المسند الصحيح ولكن اشتهر بين العلماء باسم "صحيح مسلم".

قال الإمام: صنفت هَذَا الْمسند الصَّحِيح من ثَلَاثمِائَة ألف حَدِيث مسموعة وبلغنا عَن مكي بن عَبْدَانِ وَهُوَ أحد حفاظ نيسابور قَالَ سَمِعت مُسلم بن الْحجَّاج يَقُول لَو أَن أهل الحَدِيث يَكْتُبُونَ مِائَتي سنة الحَدِيث فمدارهم على هَذَا الْمسند يَعْنِي مُسْنده الصَّحِيح

---

٤٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ٦-٧)

٤٣) هدي الساري لابن حجر

وقال الإمام: عرضت كتابي هَذَا الْمسند على أبي زرْعَة الرَّازِيّ فَكل مَا أَشَارَ أَن لَهُ عِلّة تركته وكل مَا قَالَ إِنَّه صَحِيح وَلَيْسَ لَهُ عِلّة أخرجته وَورد عَن مُسلم أَنه قَالَ مَا وضعت شَيْئا فِي هَذَا الْمسند إِلَّا بِحجَّة وَمَا أسقطت مِنْهُ شَيْئا إِلَّا بِحجَّة. (٤٤)

وجملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثا.

النحو الخامس: اعتناء العلماء بالكتاب.

وهو : كتاب مشهور متداول بينهم اعتنى بشأنه جماعة من الشافعية فشرحه : الشيخ تقي الدين : علي بن عبد الكافي السبكي ولم يكمله بل وصل إلى : الطلاق وسماه : (الابتهاج)

وتوفي : سنة ٧٥٦ ، ست وخمسين وسبعمائة

وقال الدميري في "النجم": وأول من شرحه: الشيخ الإمام العلامة تقي الدين السبكي.اهـ

وكمله : ابنه بهاء الدين : أحمد المتوفى : سنة ٧٧٣ ، ثلاث وسبعين وسبعمائة

وشرحه : مُحَمَّد بن علي العاياتي المتوفى : سنة ٨٥٠ ، ثلاث وخمسين وثمانمائة

والشيخ جلال الدين : مُحَمَّد بن أحمد المحلي المتوفى : سنة ٨٦٤ ، أربع وستين وثمانمائة سماه (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين)

وشرحه : شهاب الدين : أحمد بن حمدان الأذرعي المتوفى : سنة ٧٨٣ ، ثلاث وثمانين وسبعمائة شرحين : اسم أحدهما : (قوت المحتاج)

وقد اختصره : شمس الدين : مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزي المتوفى : سنة ٨٠٨ ، ثمان وثمانمائة

وله : (سلاح الاحتياج في الذب عن المنهاج) والآخر : (الغنية) وعليه نكت : لشهاب الدين بن النقيب .

---

٤٤) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ٦٧-٦٨)

وشرحه : الشيخ مجد الدين : أبو بكر بن إسماعيل السنكلومي المتوفى : سنة ٧٤٠ ، أربعين وسبعمائة ولم يطوله

وسراج الدين : عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى : سنة ٨٠٤ ، أربع وثمانمائة

شرحه وسماه : (الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات)

ثم اختصره : وسماه ظنا : (العجالة) وله : (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) و (البلغة) على أبوابه في جزء

وله : (عمدة المحتاج) في ثلاث مجلدات وكذلك : (العجالة) في مجلدة

وله : (لغاته) في مجلد وهو المسمى : (بالإشارات) وتصحيحه : في مجلد أيضا وأدلته : المتقدم اسمه

وأفرد الشيخ سراج الدين : عمر بن مُحَمَّد اليمني المتوفى : سنة ٨٨٧ ، سبع وثمانين وثمانمائة (زوائد العمدة) و (العجالة) لابن الملقن وسمى الأول :(تقريب المحتاج إلى زوائد شرح ابن النحوي على المنهاج) والثاني : (الصفادة في زوائد العجالة)

وأحمد بن العماد الأقفهسي المتوفى : سنة ٨٠٨ ، ثمان وثمانمائة له عليه عدة شروح

وجد من أكبرها : قطعة إلى صلاة الجمعة في ثلاث مجلدات أطال فيه : مع إكثاره الاستمداد من شرح المذهب وسماه : (البحر العجاج) وأصغرها : في مجلدين سماه : (التوضيح)

وشرحه الشيخ جمال الدين : عبد الرحيم بن حسن الأسنوي بلغ فيه إلى : المساقاة وسماه : (الفروق) وصنف : زيادات على : (المنهاج) وهو قطعة في مجلد وتوفي : سنة ٧٧٢ ، اثنتين وسبعين وسبعمائة

وأكمل الشيخ بدر الدين : مُحَمَّد بن عبد الله الزركشي ذلك الشرح وتوفي : سنة ٧٩٤ ، أربع وتسعين وسبعمائة

وقيل : له شرح آخر مسمى : (بالديباج) وشرح قطعة منه نور الدين : فرج بن مُحَمَّد الأردبيلي

المتوفى : سنة ٧٤٩ ، تسع وأربعين وسبعمائة شرحا حافلا وصل فيه إلى : أثناء ربع البيوع في ستة مجلدات قال ابن حجر في (الدرر) :

ماله نظير في التحقيق . انتهى

وشرحه سراج الدين : عمر بن رسلان البلقيني وسماه : (تصحيح المنهاج)

أكمل منه : الربع الأخير ووصل إلى : ربع النكاح وتوفي : سنة ٨٠٥ ، خمس وثمانمائة

ولولده جلال الدين : عبد الرحمن (نكت) : على الأصل ولم تتم وتوفي : سنة ٨٢٤ ، أربع وعشرين وثمانمائة

وشرحه الشيخ : شرف بن عثمان الغزي شرحا بسيطا في نحو عشر مجلدات ومتوسطا وصغيرا في مجلدين

ذكر فيه : فوائد غريبة من كتاب (الأنوار) وتوفي : سنة ٧٧٩ ، تسع وتسعين وسبعمائة

وعلق الشيخ جلال الدين : مُحَمَّد بن عمر النصيبيني

شرحا في أربعة مجلدات سماه : (الإبهاج) وتوفي : سنة ٩٢١ ، إحدى وعشرين وتسعمائة

والشيخ بدر الدين أبو البركات : مُحَمَّد بن مُحَمَّد المعروف : بابن رضي الدين الغزي شرحه شرحين أحدهما سماه : (ابتهاج المحتاج)

وشرحه الشيخ جلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وسماه : (درة التاج في إعراب مشكل المنهاج) وتوفي : سنة ٩١١ ، إحدى عشرة وتسعمائة

ونظمه أيضا وسماه : (الابتهاج) ولم يتم

وشرحه القاضي : زكريا بن مُحَمَّد الأنصاري المتوفى : سنة ٩٢٨ ، ثمان وعشرين وتسعمائة

واختصره الشيخ أثير الدين أبو حيان : مُحَمَّد بن يوسف الأندلسي

وسماه : (الوهاج في اختصار المنهاج) وتوفي : سنة ٧٤٥ ، خمس وأربعين وسبعمائة

ونظمه شمس الدين : مُحَمَّد بن مُحَمَّد (عبد الكريم) الموصلي المتوفى : سنة ٧٧٤ ، أربع وسبعين وسبعمائة

وشرح شمس الدين أبو عبد الله : مُحَمَّد بن عبد الرحمن الكفرسوسي الدمشقي الحنفي المتوفى : سنة ٩٣٢ فرائضه وسماه (إغاثة اللهاج)

وشرحه الشيخ الإمام : مُحَمَّد بن فخر الدين الأبار المارديني وسماه : (البحر المواج) وهو : أربعة عشر مجلدا

وشرح قطعة منه الشيخ تاج الدين أبو نصر : عبد الوهاب بن مُحَمَّد الحسيني المتوفى : سنة ٨٧٥ ، خمس وسبعين وثمانمائة وشرح (المنهاج) :

تقي الدين : أبو بكر بن مُحَمَّد الحصني المتوفى : سنة ٨٢٩ ، تسع وعشرين وثمانمائة

ونظم (المنهاج) شهاب الدين : أحمد بن مُحَمَّد الطوخي المتوفى : سنة ٨٩٣ ، ثلاث وتسعين وثمانمائة

ومن شروحه شرح : الشيخ : إبراهيم المأموني المكي الشافعي وهو من المتأخرين ذكره في : (تهنئة أهل الإسلام)

وشرحه يحيى بن أحمد المصري شرحا لطيفا جمع فيه فوائد

وممن شرحه الشيخ كمال الدين : مُحَمَّد بن موسى الدميري الشافعي

المتوفى : سنة ٨٠٨ ، ثمان وثمانمائة في أربع مجلدات سماه (النجم الوهاج)

لخصه في (شرح السبكي) و (الأسنوي) وغيرهما

وعظم الانتفاع به خصوصا بما طرزه به من التتمات والختامات والنكت البديعة وابتدأ من : المساقاة بناء على قطعة شيخه : الأسنوي

فانتهى في : ربيع الآخر سنة ٧٨٦ ، ست وثمانين وسبعمائة

ثم استأنف شرحه ثانيا وشرح مختصره الشيخ الإمام زين الدين أبو يحيى : زكريا بن مُحَمَّد الأنصاري

وهو شرح ممزوج اختصره : أولا وسماه : (منهج الطلاب) فاختصر الاسم والمسمى، وشرح مختصره ذلك بشرح ممزوج جداً أتى فيه بالدليل والتعليل، وسماه بـ(فتح الوهاب إلى شرح منهج الطلاب)

وقد اعتنى بالشرح المذكور الإمام العلامة سليمان البجيرمي وعمل عليه حاشية عظيمة في أربعة مجلدات أظهر فيها مخبأه، وكذلك الإمام العلامة سليمان الجمل كتب عليه حاشية جليلة في نحو خمس مجلدات، وكذلك شيخ الإسلام السيد مُحَمَّد بن أحمد عبد الباري الأهدل وضع عليه حاشية عظيمة وسماها (مفتاح الباب) وغير من ذكر كثير.

ومنهج الطلاب اختصره الإمام العلامة الجوهري وسماه (نهج الطلب) اختصر الاسم والمسمى أيضاً

ومن شروح (المنهاج) شرحان كبيران : أحدهما : (إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج)

والآخر (بداية المجتهد)في مجلدين كلاهما : للشيخ بدر الدين أبي الفضل مُحَمَّد بن أبي بكر المعروف : بابن شهبة الأسدي الفقيه الشافعي المتوفى : سنة ٨٧٤ ، أربع وسبعين وثمانمائة

وشرحه نجم الدين أبو الفضل : مُحَمَّد بن عبد الله بن قاضي عجلون

المتوفى : سنة ٨٧٦ ، ست وسبعين وثمانمائة وسماه (هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين)

وفرغ منه : سنة ٨٦٠ ، ستين وثمانمائة

ذكر فيه : أنه ألحق به وزاد ونقص

وله : (تصحيح المنهاج) أولا : في مطول عمل عليه توضيحا ومتوسطا

ومختصرا سماه : (التاج في زوائد الروضة على المنهاج)

و (التحرير) جعله معوله في المراجعة

ماشيا فيه : على مسائل : (المنهاج)في نحو : أربعمائة كراسة

لكنه لم يبيض وشرحه : (٢ / ١٨٧٦)

الشيخ تقي الدين أبو بكر : أحمد بن قاضي شهبة وهو : ولد المذكور آنفا المتوفى : سنة ٨٥١ ، إحدى وخمسين وثمانمائة

والشيخ : بهاء الدين بن قاضي بردا الدمشقي

والإمام أبو الفتح : مُحَمَّد بن أبي بكر المراغي المدني الشافعي

المتوفى : سنة ٨٥٩ ، تسع وخمسين وثمانمائة سماه : (المشرع الروي في شرح منهاج النووي) وهو : ثلاث مجلدات

وشرحه أبو الفضل : أحمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي

وشرحه أيضا العلامة الرملي

والخطيب الشربيني هو شمس الدين : مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى : سنة ٩٧٧

للشيخ الزيادي حاشية على (شرح المحلي) وله حاشية أيضا على (شرح المنهاج)

وشرح (فرائض المنهاج) للشيخ محب الدين البصروي .([٤٥])

أحسن شروح المنهاج:

من أحسن الشروح المذكورة شرح الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي المسمى بـ(تحفة المحتاج) فقد قيل: إنها حوت العلم لفظاً وضمناً.

وشرح الإمام العلامة مُحَمَّد بن أحمد الرملي المسمى بـ(نهاية المحتاج)

وشرح الإمام العلامة الخطيب مُحَمَّد الشربيني

فشرح الخطيب على المنهاج المسمى بـ(مغني المحتاج) فهو مجموع من شروح المنهاج مع توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، ويستمد كثيراً من كلام شيخه الشهاب الرملي.

والخطيب متقدم على التحفة فهو في مرتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر لأنه أقدم منه طبقة .

والإمام ابن حجر يستمد كثيراً في التحفة من حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهج.

---

٤٥) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٨٧٥) مع زيادة

وأما صاحب النهاية فالذي يظهر أنه في الربع الأول يماشي الشيخ الخطيب الشربيني ويوشح من التحفة ومن فوائد والده وغير ذلك، وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح من غيرها.(٤٦)

هذا آخر ما أحببنا إيراده ونسأل الله التوفيق والسداد.

٤٦) مقدمة التهذيب في فقه الإمام الشافعي للمحققين عادل أحمد عبد الموجود، علي مُحَّد معوض (١/ ٥٣) .

المقدمة..... ٢
ترجمة عن الشافعي: ٥
ترجمة عن المذهب: ٧
الناحية الأولى: ماهية المذهب..... ٧
الناحية الثانية: أصول المذهب. ١٠
الناحية الثالثة: ثناء العلماء في المذهب..... ١٣
ترجمة عن النووي ١٣
ترجمة عن المنهاج ١٤
والكلام في هذه الترجمة تكون على أنحاء أربعة..... ١٥
النحو الأول: فكرة عامة عن الكتاب..... ١٥
الإشارة الأولى: موضوع الكتاب. ١٥
الزاوية الأولى: تعريف الفقه وأطواره..... ١٥
الزاوية الثانية: فضل الفقه ١٦
الإشارة الثانية: محتوى الكتاب..... ١٨
الإشارة الثالثة: منهج المؤلف..... ٢٠
النحو الثالث: تخريج الأحاديث المشار إليها فيه. ٣٧
النحو الرابع: تراجم العلماء والكتب الواقعة فيه. ٤٠
النحو الخامس: اعتناء العلماء بالكتاب..... ٤٨